Droit constitutionnel II — Institutions de la République du Mali

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-03

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Présenter l'architecture classique des institutions maliennes — exécutif bicéphale, Parlement, organes juridictionnels, institutions consultatives et de régulation, collectivités territoriales — en décrivant leurs fonctions et leurs relations, avec une règle de méthode constante : seul le texte constitutionnel en vigueur, consulté au Journal officiel, permet d'affirmer la configuration actuelle.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Présentation générale des institutions maliennes
• Leçon 2 — Le Président de la République : statut et attributions
• Leçon 3 — Le Gouvernement et le Premier ministre
• Leçon 4 — Le Parlement : organisation et fonctionnement
• Leçon 5 — La procédure législative au Mali
• Leçon 6 — Les organes juridictionnels constitutionnels
• Leçon 7 — Les institutions consultatives et de régulation
• Leçon 8 — Les collectivités territoriales et la décentralisation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours DRO-L1-02 a posé la théorie générale : ce qu'est un État, ce qu'est une Constitution, pourquoi les pouvoirs sont séparés et comment les régimes politiques se classent. Ce cours applique ces outils à un cas concret, celui du Mali. Nous allons décrire l'architecture institutionnelle classique prévue par les textes constitutionnels maliens : un exécutif à deux têtes, un Parlement qui vote la loi et contrôle le Gouvernement, des organes juridictionnels qui garantissent le respect de la Constitution, des institutions consultatives et de régulation, et des collectivités territoriales librement administrées. L'objectif n'est pas de mémoriser un organigramme figé, mais de comprendre la fonction de chaque organe et la manière dont les institutions se répondent, se contrôlent et coopèrent. Huit leçons déroulent cette visite guidée : après la vue d'ensemble, nous étudierons successivement le chef de l'État, le Gouvernement, le Parlement, la fabrication de la loi, les juges de la Constitution, les organes qui conseillent et régulent, et les collectivités territoriales.

Une règle de méthode commande tout le cours, et elle vaut pour toute ta vie de juriste : les arrangements institutionnels évoluent. Les constitutions sont révisées, des périodes de transition peuvent modifier provisoirement l'organisation des pouvoirs, des organes changent de nom, de composition ou d'attributions. Ce cours décrit donc des fonctions et une architecture classique, volontairement sans nommer aucun titulaire et sans figer de configuration datée : les personnes passent, les fonctions demeurent, et c'est sur les fonctions que porte durablement l'analyse du juriste. Un

organe peut ainsi disparaître d'un texte à l'autre, fusionner avec un autre ou recevoir des attributions nouvelles, sans que la grille de lecture — qui décide, qui contrôle, qui garantit — perde sa valeur. Avant d'affirmer quoi que ce soit sur la situation institutionnelle actuelle du Mali, tu dois toujours vérifier le texte en vigueur, publié au Journal officiel de la République du Mali : c'est lui, et lui seul, qui fait foi.

Pour travailler efficacement, retiens dès maintenant le réflexe qui structure chaque leçon : d'abord la fonction (à quoi sert cet organe ?), ensuite les relations (qui le nomme, qui le contrôle, devant qui il répond ?), enfin la vérification (que dit le texte en vigueur ?). Les cas d'application sont fictifs ou formulés en termes généraux — « dans un régime de ce type… » — afin d'entraîner ton raisonnement sans jamais prétendre décrire l'actualité. Chaque corrigé se termine par le rappel de la règle de méthode. À la fin du cours, tu sauras lire n'importe quel texte institutionnel malien avec un œil critique : identifier l'organe, sa fonction, ses contre-pouvoirs, et ce qu'il faudrait vérifier avant de conclure. Tu sauras aussi repérer les confusions les plus fréquentes des discours publics — chef de l'État confondu avec chef du Gouvernement, avis pris pour une décision, déconcentration prise pour une décentralisation — et y répondre par le raisonnement plutôt que par l'à-peu-près.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter l'architecture générale des institutions maliennes et situer chaque organe dans l'ensemble.
- Décrire le statut et les attributions classiques du Président de la République.
- Expliquer la composition du Gouvernement et la fonction propre du Premier ministre.
- Décrire l'organisation classique du Parlement et ses trois grandes fonctions.
- Reconstituer les étapes générales de la procédure législative, de l'initiative à la publication.
- Identifier les organes juridictionnels à dimension constitutionnelle et leur rôle de garantie.
- Distinguer les institutions consultatives et les autorités de régulation selon leurs familles de fonctions.
- Expliquer la décentralisation malienne : niveaux de collectivités, libre administration et tutelle de l'État.

Leçon 1 — Présentation générale des institutions maliennes

Une institution est un organe durable, créé par les textes, chargé d'une fonction précise dans l'organisation de l'État : gouverner, légiférer, juger, conseiller, réguler, administrer un territoire. Ne confonds pas l'institution et la personne qui l'occupe : les titulaires passent, l'institution demeure, avec ses attributions et ses règles de fonctionnement. L'ensemble des institutions d'un pays forme son architecture institutionnelle, et cette architecture repose sur un principe que tu connais déjà : la

séparation des pouvoirs, qui attribue à des organes distincts les fonctions exécutive, législative et juridictionnelle, afin qu'aucun ne concentre tout le pouvoir.

Dans la tradition constitutionnelle malienne, l'État est classiquement organisé comme une République une et indivisible, laïque et démocratique, dont la souveraineté appartient au peuple et s'exerce par ses représentants et par référendum. Au sommet de l'architecture se trouve la Constitution, norme suprême. Au-dessous d'elle, l'exécution des lois et la conduite des affaires publiques reviennent à un exécutif bicéphale — un Président de la République et un Gouvernement dirigé par un Premier ministre —, la fonction de voter la loi et de contrôler le Gouvernement revient au Parlement, et la fonction de juger revient aux juridictions, au premier rang desquelles les textes classiques placent une Cour suprême et une Cour constitutionnelle.

À côté de ces trois pouvoirs, l'architecture classique malienne comprend des organes d'appui et de garantie : des institutions consultatives, qui éclairent les pouvoirs publics par des avis sans décider à leur place ; des autorités de régulation, chargées de veiller sur des secteurs sensibles comme la communication ou les élections ; et, à la base, les collectivités territoriales — communes, cercles, régions — qui s'administrent librement par des conseils élus tout en restant dans l'unité de l'État. Retiens la logique d'ensemble : chaque organe a une fonction, chaque fonction a un titulaire identifié par les textes, et chaque pouvoir trouve en face de lui un contre-pouvoir. C'est cet équilibre, plus que la liste des organes, que le juriste doit savoir décrire.

L'essentiel
L'architecture classique malienne combine un exécutif bicéphale, un Parlement législateur et contrôleur, des juridictions garantes, des organes consultatifs et de régulation, et des collectivités territoriales décentralisées — le tout sous la Constitution, norme suprême, et selon le texte en vigueur à vérifier au Journal officiel.

Exemple — Schéma général de l'architecture classique (fonctions, sans titulaires)

```
ARCHITECTURE CLASSIQUE — VUE D'ENSEMBLE (schéma pédagogique)

CONSTITUTION : norme suprême
(texte en vigueur, publié au Journal officiel)
|
EXÉCUTIF bicéphale LÉGISLATIF JURIDICTIONNEL
Président de la Rép. Parlement Juridictions
Gouvernement et PM - voter la loi suprêmes : dire
- conduire l'action - voter le budget le droit et
publique - contrôler le garantir la
- exécuter les lois Gouvernement Constitution
|
ORGANES CONSULTATIFS (donner des avis, sans décider)
AUTORITÉS DE RÉGULATION (veiller sur un secteur :
communication, élections, droits humains, économie...)
|
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(librement administrées par des conseils élus,
sous la tutelle de l'État : régions, cercles, communes)
```

À retenir

• Une institution est un organe durable chargé d'une fonction ; elle survit à ses titulaires.

• Architecture classique : exécutif bicéphale, Parlement, juridictions, organes consultatifs et de régulation, collectivités territoriales.

• La Constitution est la norme suprême ; la configuration exacte dépend du texte en vigueur, à vérifier au Journal officiel.

Exercice

Classe chacun des organes suivants selon sa fonction dominante (exécutive, législative, juridictionnelle, consultative, de régulation, d'administration territoriale) : a) le Gouvernement ; b) le Parlement ; c) une cour chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution ; d) un conseil qui rend des avis sur les questions économiques et sociales ; e) une autorité chargée de veiller au pluralisme des médias ; f) le conseil élu d'une commune. Justifie chaque classement en une phrase par la fonction, non par le nom.

✔ Corrigé
a) Fonction exécutive : le Gouvernement conduit l'action publique et exécute les lois. b) Fonction législative : le Parlement vote la loi (il exerce aussi un contrôle, mais sa fonction dominante est législative). c) Fonction juridictionnelle : vérifier la conformité d'une loi à la Constitution est une décision de juge, qui tranche avec autorité. d) Fonction consultative : rendre des avis éclaire les pouvoirs publics sans les lier. e) Fonction de régulation : veiller en continu sur un secteur et sanctionner les manquements aux règles du secteur. f) Administration territoriale : le conseil communal gère les affaires locales d'une collectivité décentralisée. Leçon de méthode : deux organes peuvent participer à une même matière (le Parlement et le Gouvernement interviennent tous deux dans la fabrication de la loi) sans avoir la même fonction dominante. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le Président de la République : statut et attributions

Le Président de la République est le chef de l'État. Dans la tradition républicaine malienne, il est élu au suffrage universel et incarne l'unité nationale : il se situe, en principe, au-dessus des partis et des majorités du moment, comme garant de la continuité de l'État. Classiquement, les textes lui reconnaissent une fonction d'arbitrage : veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État, garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Ce statut explique deux traits classiques de la fonction : une protection juridique renforcée pendant le mandat — le chef de l'État ne répond pas des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf exceptions graves prévues par les textes — et un mode de désignation qui lui donne une légitimité propre, distincte de celle du Parlement.

Ses attributions classiques se rangent en plusieurs familles. Attributions à l'égard du Gouvernement : il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement ; il préside le conseil des ministres, lieu où se délibèrent les décisions gouvernementales importantes. Attributions à l'égard du Parlement : il promulgue les lois votées — c'est la promulgation qui rend la loi applicable —, il peut adresser des messages au Parlement et, lorsque les textes le prévoient, dissoudre l'assemblée dans des conditions strictes. Attributions de représentation et de garantie : il est classiquement le chef des forces armées, accrédite les ambassadeurs, signe les traités dont la ratification suit les procédures prévues, et dispose du droit de grâce, qui éteint ou réduit une peine sans effacer la condamnation.

Ces pouvoirs sont encadrés par un mécanisme essentiel : le contreseing. Dans l'architecture classique, la plupart des actes du Président doivent être contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables : la signature engage alors la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, pendant que le chef de l'État reste politiquement irresponsable de ces actes. Seuls certains actes, énumérés par les textes, échappent au contreseing — on parle d'actes propres ou de pouvoirs propres : typiquement la nomination du Premier ministre, la dissolution lorsqu'elle est prévue, ou la saisine de la juridiction constitutionnelle. Retiens la logique : plus un acte engage la politique quotidienne, plus il doit être contresigné ; les actes propres sont l'exception, et leur liste exacte dépend du texte en vigueur.

L'essentiel
Chef de l'État élu, le Président garantit la continuité de l'État et l'unité nationale ; il nomme le Premier ministre, promulgue les lois, préside le conseil des ministres et représente l'État. La plupart de ses actes exigent le contreseing du Gouvernement ; seuls des actes propres, listés par les textes, y échappent.

Exemple — Fiche de synthèse : statut, attributions, encadrement

```
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (architecture classique)

STATUT
- Chef de l'État, élu au suffrage universel
- Incarnation de l'unité nationale, garant de la
continuité de l'État et du respect de la Constitution
- Protection juridique renforcée pendant le mandat

ATTRIBUTIONS CLASSIQUES
- Nommer le Premier ministre (et, sur sa proposition,
les membres du Gouvernement)
- Présider le conseil des ministres
- Promulguer les lois votées par le Parlement
- Commander les forces armées (fonction classique)
- Accréditer les ambassadeurs, signer les traités
- Exercer le droit de grâce
- Dissoudre l'assemblée, si le texte en vigueur le prévoit

ENCADREMENT
- Règle : actes contresignés par le Premier ministre
(le Gouvernement en assume la responsabilité)
- Exception : actes propres, énumérés par les textes
- La liste exacte dépend du texte en vigueur
```

À retenir

• Le Président est garant de la continuité de l'État : une fonction d'arbitrage, au-dessus de la mêlée partisane.

• Promulguer n'est pas voter : la promulgation rend la loi applicable, le vote appartient au Parlement.

• Contreseing = responsabilité : qui contresigne répond de l'acte devant le Parlement.

Exercice

Pour chacun des actes suivants, dis s'il relève classiquement des actes propres du Président ou des actes soumis à contreseing, et justifie : a) nommer le Premier ministre ; b) signer un décret fixant l'organisation d'un ministère ; c) promulguer une loi votée par le Parlement ; d) saisir la juridiction constitutionnelle d'une loi avant sa promulgation, lorsque le texte le permet ; e) nommer un ambassadeur, dans les formes classiques.

✔ Corrigé
a) Acte propre : choisir le Premier ministre est la décision personnelle du chef de l'État, personne ne peut la contresigner avant même que le Gouvernement existe. b) Acte contresigné : organiser un ministère engage la politique gouvernementale quotidienne ; le Premier ministre et le ministre concerné en répondent. c) La promulgation figure classiquement parmi les attributions exercées sans que le Gouvernement puisse s'y opposer : c'est un acte de garantie du processus législatif, même si sa forme suit les textes en vigueur. d) Acte propre : saisir le juge constitutionnel est un pouvoir de vigilance du gardien de la Constitution. e) La nomination des ambassadeurs relève classiquement des actes contresignés, car elle engage la politique étrangère conduite par le Gouvernement — sauf si le texte en vigueur la range parmi les actes propres : c'est précisément le type de point à vérifier dans le texte. La règle de classement : un acte est propre lorsqu'il exprime l'arbitrage ou la garantie du chef de l'État ; il est contresigné lorsqu'il fait courir une responsabilité de politique gouvernementale. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le Gouvernement et le Premier ministre

Le Gouvernement est l'organe collégial qui conduit l'action publique au quotidien. Dans la formule classique des régimes de tradition francophone, reprise par les textes maliens, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation : il prépare les projets de loi, élabore le budget, dirige l'administration et les forces de sécurité dans le cadre des lois, et prend les règlements nécessaires à l'exécution des lois. Il est composé du Premier ministre et des ministres, chacun chargé d'un département (un ministère) correspondant à un secteur de l'action publique : finances, éducation, santé, justice, défense, affaires étrangères, et tous les autres domaines où l'État intervient.

Le Premier ministre occupe une place singulière : nommé par le Président de la République, il est le chef du Gouvernement. Classiquement, il dirige l'action du Gouvernement, coordonne le travail des ministres, veille à la cohérence de l'ensemble et anime l'administration, qui est placée sous l'autorité du Gouvernement. C'est lui qui propose au Président la nomination des autres ministres, et c'est devant le Parlement que le Gouvernement répond de sa politique : cette responsabilité est la clé de voûte de l'exécutif bicéphale. Le Président arbitre et garantit ; le Premier ministre gouverne et répond. Quand la majorité parlementaire et le Président s'entendent, le système fonctionne de manière fluide ; quand ils divergent, c'est le Gouvernement, responsable devant le Parlement, qui devient le fusible du régime.

La vie du Gouvernement obéit à quelques principes classiques à bien comprendre. La collégialité : les décisions importantes se délibèrent en conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, ou en réunions gouvernementales animées par le Premier ministre. La solidarité : les ministres défendent publiquement la politique arrêtée en commun, même lorsqu'ils ont été d'un autre avis en délibération ; un ministre en désaccord durable démissionne plutôt qu'il ne contredit le Gouvernement. La responsabilité collective et individuelle : le Gouvernement peut tomber collectivement

si le Parlement lui retire sa confiance selon les mécanismes prévus par les textes, et chaque ministre répond de son département. Enfin, la continuité : un gouvernement démissionnaire expédie classiquement les affaires courantes jusqu'à la formation du suivant, car l'État ne peut pas rester sans administration.

L'essentiel
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ; le Premier ministre, nommé par le Président, le dirige et en répond devant le Parlement. Collégialité, solidarité et responsabilité distinguent le Gouvernement d'une simple juxtaposition de ministres.

Exemple — Qui fait quoi dans l'exécutif bicéphale (architecture classique)

```
RÉPARTITION CLASSIQUE DES RÔLES

Président de la République
- Garantir la continuité de l'État et la Constitution
- Nommer le Premier ministre
- Présider le conseil des ministres
- Promulguer les lois, représenter l'État

Premier ministre, chef du Gouvernement
- Diriger l'action du Gouvernement
- Proposer la nomination des ministres
- Coordonner les départements, animer l'administration
- Répondre de la politique gouvernementale
devant le Parlement

Ministres
- Diriger un département (un secteur d'action publique)
- Préparer les textes de leur secteur
- Engager leur responsabilité sur leur gestion

Administration
- Exécuter les décisions sous l'autorité du Gouvernement
- Assurer la continuité du service public
```

À retenir

- Exécutif bicéphale : le Président garantit et arbitre, le Gouvernement gouverne et répond.
- Le Premier ministre est le chef du Gouvernement : coordination, animation, responsabilité.
- Un ministre en désaccord durable avec la ligne commune démissionne : c'est la solidarité gouvernementale.

Exercice

Cas fictif. Un ministre annonce à la radio une mesure importante pour son secteur, alors que le conseil des ministres ne l'a jamais délibérée et que le Premier ministre la désapprouve. Analyse la situation au regard des principes classiques du

Gouvernement : quels principes sont mis en cause, qui peut réagir et comment la crise se résout-elle normalement dans l'architecture classique ?

✔ Corrigé
Deux principes sont mis en cause. La collégialité d'abord : une mesure importante engage l'ensemble du Gouvernement et doit être délibérée collectivement, en conseil des ministres ou en réunion gouvernementale, avant d'être annoncée ; une annonce solitaire court-circuite la délibération commune. La solidarité ensuite : un ministre ne peut pas engager publiquement le Gouvernement sur une ligne que le Premier ministre — chef du Gouvernement — désapprouve. Les réactions possibles suivent la logique du régime : le Premier ministre rappelle la règle de fonctionnement et, si le désaccord persiste, propose au Président de la République de mettre fin aux fonctions du ministre ; le ministre peut aussi tirer lui-même les conséquences et démissionner. Le Président, destinataire de la proposition, agit ici dans son rôle d'arbitre de la continuité gouvernementale. Ce qui ne se produit pas dans l'architecture classique : le Parlement n'a pas à arbitrer ce désaccord interne, car il juge la politique du Gouvernement dans son ensemble, non les querelles de personnes. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le Parlement : organisation et fonctionnement

Le Parlement est l'organe de la représentation nationale : ses membres, élus au suffrage universel, parlent au nom du peuple entier — le mandat qu'ils reçoivent est classiquement représentatif et non impératif, ce qui signifie qu'un député ne peut pas être juridiquement obligé de voter selon les instructions de ses électeurs, ni révoqué par eux en cours de mandat. Dans l'architecture classique malienne, le Parlement est formé d'une assemblée élue ; selon les systèmes, un parlement peut aussi être bicaméral, avec une seconde chambre représentant souvent les collectivités ou assurant une relecture des textes. Quelle que soit sa forme, trois fonctions définissent le Parlement : légiférer, contrôler et représenter — auxquelles s'ajoute le vote du budget, qui est une forme solennelle et annuelle de la fonction législative.

Son organisation interne obéit à une logique constante. Un bureau, dirigé par un président de l'assemblée, organise les travaux et représente l'institution. Des commissions permanentes, spécialisées par domaines (finances, lois, affaires sociales, défense…), préparent l'examen des textes : c'est là que se fait le travail technique d'audition des ministres, d'étude des dispositions et de proposition d'amendements. Les députés se regroupent en groupes politiques selon leurs affinités, qui structurent les débats et la répartition des temps de parole. Le travail alterne entre les commissions et la séance plénière, où l'assemblée délibère et vote. L'ensemble fonctionne par sessions — périodes de réunion prévues par les textes — et selon un ordre du jour, c'est-à-dire la liste des sujets examinés, dont la fixation fait elle-même l'objet de règles et souvent de négociations entre le Gouvernement et l'assemblée.

Le contrôle parlementaire mérite une attention particulière, car il est l'autre visage du Parlement. Il s'exerce d'abord par l'information : questions écrites et questions orales

aux membres du Gouvernement, auditions en commission, commissions d'enquête sur des faits ou des services déterminés. Il s'exerce ensuite par la sanction : dans les régimes où le Gouvernement est responsable devant l'assemblée, celle-ci peut lui retirer sa confiance ou adopter une motion de censure selon les mécanismes et majorités prévus par les textes. Enfin, le statut du parlementaire protège la fonction : l'irresponsabilité couvre les opinions émises et les votes dans l'exercice du mandat — on ne poursuit pas un député pour ce qu'il a dit dans l'hémicycle — et une inviolabilité encadrée protège contre les arrestations et poursuites pendant les sessions, sauf levée par l'assemblée. Ces immunités protègent la fonction, non la personne, et leur étendue exacte dépend du texte en vigueur.

L'essentiel
Le Parlement représente la nation, vote la loi et le budget, et contrôle le Gouvernement par l'information (questions, auditions, enquêtes) et, selon les textes, par la sanction (confiance, censure). Son travail s'organise entre bureau, commissions et séance plénière ; le mandat est représentatif, non impératif.

Exemple — Fiche comparée : formes de parlement et fonctions constantes

```
LE PARLEMENT — FORMES ET FONCTIONS

FORMES POSSIBLES
- Monocaméral : une seule assemblée élue
(forme classique de la tradition malienne)
- Bicaméral : deux chambres, la seconde assurant
souvent une représentation différente et une
relecture des textes

FONCTIONS CONSTANTES (quelle que soit la forme)
- Représenter : parler au nom du peuple entier
(mandat représentatif, non impératif)
- Légiférer : discuter, amender, voter les lois
- Voter le budget : autoriser impôts et dépenses
- Contrôler : questions, auditions, commissions
d'enquête ; confiance et censure selon les textes

ORGANISATION TYPE
- Un bureau et un président d'assemblée
- Des commissions permanentes spécialisées
- Des groupes politiques
- Sessions et ordre du jour réglés par les textes
```

À retenir

• Trois fonctions : représenter, légiférer (budget compris), contrôler le Gouvernement.

• Le travail réel se partage entre commissions (technique) et séance plénière (délibération et vote).

• Le mandat représentatif interdit le mandat impératif : le député ne peut être révoqué par ses électeurs.

Exercice

Pour chaque situation, identifie la fonction parlementaire exercée (légiférer, contrôler par l'information, contrôler par la sanction, représenter) : a) l'assemblée examine et amende un projet de texte sur l'organisation des communes ; b) un député interroge le ministre de la santé sur la pénurie de médicaments dans les hôpitaux ; c) l'assemblée adopte, selon la procédure prévue, une motion mettant en cause la responsabilité du Gouvernement ; d) une commission auditionne le directeur d'un service public sur sa gestion ; e) un député rend compte de son travail lors d'une rencontre avec les habitants de sa circonscription.

✔ Corrigé

a) Légiférer : examiner, amender et voter un texte est la fonction législative, qu'il s'agisse d'un projet du Gouvernement ou d'une proposition de parlementaires. b) Contrôler par l'information : la question au ministre oblige le Gouvernement à rendre compte publiquement, sans sanction immédiate. c) Contrôler par la sanction : la motion engage la responsabilité du Gouvernement ; si les textes prévoient ce mécanisme et que les conditions de majorité sont réunies, le Gouvernement peut être contraint de démissionner. d) Contrôler par l'information : l'audition en commission est un instrument d'investigation et de suivi de l'action administrative. e) Représenter : rendre compte aux électeurs relève du lien de représentation — tout en rappelant que le mandat reste représentatif : les habitants peuvent juger politiquement leur député au moment du renouvellement, mais ne peuvent pas lui dicter juridiquement ses votes. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 5 — La procédure législative au Mali

La procédure législative est le chemin qu'un texte parcourt, de l'idée initiale à la loi applicable. Première étape : l'initiative. Elle appartient classiquement à deux sources : le Gouvernement, dont les textes s'appellent des projets de loi, et les parlementaires, dont les textes s'appellent des propositions de loi. Le projet gouvernemental est préparé par le ministère compétent, délibéré en conseil des ministres avant son dépôt ; la proposition est rédigée par un ou plusieurs parlementaires. Tous les textes ne sont pas recevables : classiquement, les propositions qui augmenteraient les dépenses ou diminueraient les recettes publiques sans compensation se heurtent à une règle d'irrecevabilité financière, qui protège l'équilibre du budget en préparation.

Deuxième étape : l'examen. Le texte déposé sur le bureau de l'assemblée est renvoyé à la commission permanente compétente, qui désigne un rapporteur, étudie le texte, auditionne si besoin le ministre ou des experts, et propose des modifications : les amendements. Vient ensuite la discussion en séance plénière : discussion générale sur l'opportunité du texte, puis examen successif de ses dispositions, avec possibilité pour le Gouvernement comme pour les parlementaires de déposer des amendements en séance. L'assemblée vote enfin sur l'ensemble du texte. Lorsqu'un système comporte deux chambres, le texte fait la navette entre elles jusqu'à l'adoption d'un texte identique, selon des procédures de conciliation que les textes organisent ; dans les autres cas, le vote de l'assemblée unique épuise cette phase.

Troisième étape : la sortie du Parlement. Avant la promulgation, certains textes peuvent être déférés à la juridiction constitutionnelle, par les autorités que les textes désignent, pour vérifier leur conformité à la Constitution : la promulgation est alors suspendue à cette décision. Le Président de la République promulgue ensuite la loi : cet acte solennel atteste que la procédure a été régulièrement accomplie et ordonne l'exécution de la loi. Dernière étape, trop souvent oubliée des étudiants : la publication au Journal officiel. C'est elle qui rend la loi connaissable de tous, donc applicable et opposable : nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il qu'elle ait été publiée. Tout au long de ce parcours, volontairement décrit ici sans délais chiffrés, garde en tête que les durées, majorités et délais de saisine dépendent du texte en vigueur.

L'essentiel
Initiative (projet du Gouvernement ou proposition des parlementaires), examen en commission puis discussion et vote en séance plénière, contrôle de constitutionnalité éventuel, promulgation par le Président, publication au Journal officiel : telles sont les étapes générales qui transforment un texte en loi applicable.

Exemple — Parcours général d'un texte, de l'initiative à l'application (étapes, sans délais)

```
PARCOURS GÉNÉRAL D'UN TEXTE (étapes pédagogiques)

1. INITIATIVE
- Projet de loi : préparé par un ministère,
délibéré en conseil des ministres
- Proposition de loi : déposée par un ou
plusieurs parlementaires
2. DÉPÔT sur le bureau de l'assemblée
3. EXAMEN EN COMMISSION
- Rapporteur désigné, auditions possibles
- Amendements proposés par la commission
4. DISCUSSION EN SÉANCE PLÉNIÈRE
- Discussion générale, puis examen des
dispositions et des amendements
5. VOTE de l'ensemble du texte
(navette entre chambres si le système en a deux)
6. CONTRÔLE éventuel de conformité à la Constitution
(saisine par les autorités prévues par les textes)
7. PROMULGATION par le Président de la République
8. PUBLICATION au Journal officiel
→ la loi devient applicable et opposable à tous

Les durées et majorités de chaque étape dépendent
du texte en vigueur : toujours les vérifier.
```

À retenir

- Projet = Gouvernement ; proposition = parlementaires. Les deux suivent ensuite le même chemin.
- Commission puis plénière : le travail technique précède la délibération et le vote.

• Sans publication au Journal officiel, pas de loi applicable : la publicité est une condition de l'obligation.

Exercice

Remets les étapes suivantes dans l'ordre du parcours législatif et justifie chaque position en une phrase : A. Publication au Journal officiel ; B. Examen du texte par la commission compétente ; C. Promulgation par le Président de la République ; D. Dépôt d'un projet de loi par le Gouvernement ; E. Vote de l'ensemble du texte en séance plénière ; F. Discussion générale et examen des amendements.

✔ Corrigé

L'ordre correct est : D, B, F, E, C, A. D d'abord : tout commence par l'initiative, ici gouvernementale, et le dépôt du texte sur le bureau de l'assemblée. B ensuite : la commission compétente étudie le texte et prépare le travail de l'assemblée, avec un rapporteur et des amendements proposés. F : la séance plénière s'ouvre par la discussion générale, puis examine les dispositions et les amendements un à un. E : après la discussion, l'assemblée vote l'ensemble du texte — on ne vote pas l'ensemble avant d'avoir délibéré sur les parties. C : le Président promulgue la loi régulièrement votée (un contrôle de constitutionnalité, lorsqu'il est exercé, se place classiquement entre le vote et la promulgation). A enfin : la publication au Journal officiel rend la loi applicable à tous ; avant elle, le texte, même voté et promulgué, n'est pas encore opposable aux citoyens. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les organes juridictionnels constitutionnels

À quoi sert un juge dans l'architecture constitutionnelle ? À dire le droit en dernier ressort et à garantir que tous — y compris le législateur et le Gouvernement — respectent la norme suprême. Tu as vu dans le cours DRO-L1-02 que la suprématie de la Constitution serait un vain mot sans un contrôle de constitutionnalité. Dans l'architecture classique malienne, cette fonction de garantie est principalement confiée à une Cour constitutionnelle, juridiction spécialisée distincte des juridictions ordinaires. À côté d'elle, la Cour suprême occupe classiquement le sommet de l'ordre juridictionnel : elle veille à l'application uniforme du droit par les cours et tribunaux, notamment par la voie du recours en cassation, qui juge le droit et non les faits.

Les attributions classiques de la Cour constitutionnelle dépassent le seul contrôle des lois. Elle est classiquement juge de la régularité des scrutins nationaux — élections présidentielles et législatives, référendums — et proclame ou valide leurs résultats selon les textes ; elle peut être consultée ou saisie sur la conformité des engagements internationaux et des règlements intérieurs des assemblées ; dans plusieurs traditions constitutionnelles francophones, elle joue aussi un rôle de régulation du fonctionnement des institutions, par exemple en constatant la vacance ou l'empêchement du chef de l'État. L'étendue exacte de ces compétences varie d'un texte à l'autre : c'est un point de vérification systématique. Ses décisions s'imposent

classiquement à tous les pouvoirs publics et ne sont susceptibles d'aucun recours : c'est le prix de la sécurité juridique — un litige constitutionnel doit finir quelque part.

Le juge constitutionnel n'est pas un troisième législateur. Lorsqu'il censure une loi, il ne dit pas ce que la loi devrait être : il dit qu'elle ne peut pas être cela au regard de la Constitution ; le choix d'une nouvelle rédaction revient au Parlement. Cette retenue fait la légitimité de son contrôle, et elle explique les formes de sa saisine : selon les textes, le contrôle peut être exercé avant la promulgation (contrôle a priori, sur saisine d'autorités désignées) ou, lorsque les textes l'organisent, à l'occasion d'un procès en cours (contrôle a posteriori, par voie d'exception soulevée par un justiciable). L'indépendance des juges est le corollaire indispensable : nominations entourées de garanties, mandats protégés, incompatibilités avec les fonctions politiques — les modalités précises relèvent, encore une fois, du texte en vigueur.

L'essentiel
La Cour constitutionnelle garantit la suprématie de la Constitution : contrôle des lois, régularité des scrutins nationaux, décisions sans recours qui s'imposent à tous. La Cour suprême coiffe l'ordre juridictionnel ordinaire. Le juge constitutionnel censure, il ne légifère pas.

Exemple — Tableau : deux sommets juridictionnels, deux fonctions

```
ORGANES JURIDICTIONNELS — RÔLES CLASSIQUES

Cour constitutionnelle
- Vérifier la conformité des lois à la Constitution
- Veiller à la régularité des scrutins nationaux
et en proclamer ou valider les résultats
- Régler certains conflits entre institutions,
selon les attributions prévues par les textes
- Décisions sans recours, s'imposant à tous
- Ce qu'elle ne fait pas : rédiger les lois,
juger les litiges quotidiens des particuliers

Cour suprême
- Sommet de l'ordre juridictionnel classique
- Juger en cassation : le droit, non les faits
- Assurer l'unité d'interprétation du droit
par les cours et tribunaux
- Ce qu'elle ne fait pas : contrôler la
constitutionnalité des lois (autre fonction,
autre organe, dans l'architecture classique)

Point commun : l'indépendance des juges est la
condition de leur autorité.
```

À retenir

- Contrôler la conformité à la Constitution est une fonction de juge, exercée par un organe spécialisé dans l'architecture classique malienne.
- Une décision du juge constitutionnel s'impose à tous et clôt le litige constitutionnel.

• Censurer n'est pas légiférer : après une censure, le choix du nouveau texte revient au Parlement.

Exercice

Cas fictif. Une loi vient d'être votée par l'assemblée. Plusieurs députés estiment qu'une de ses dispositions porte atteinte à un droit garanti par la Constitution. Dans l'architecture classique : qui peut être saisi, à quel moment, par qui, et quel est l'effet d'une éventuelle censure sur la promulgation ? Réponds en étapes générales, sans inventer de délais ni de seuils.

✔ Corrigé

Première étape, le moment : la loi est votée mais pas encore promulguée ; le contrôle envisagé est donc le contrôle a priori, qui se place classiquement entre le vote et la promulgation. Deuxième étape, les saisissants : les textes désignent limitativement les autorités qui peuvent saisir la juridiction constitutionnelle — classiquement les plus hautes autorités de l'État et, souvent, un groupe de parlementaires dont l'effectif requis est fixé par le texte en vigueur ; les députés du cas fictif doivent vérifier qu'ils remplissent cette condition. Troisième étape, l'instruction : la juridiction examine la disposition contestée au regard des droits garantis par la Constitution, en entendant les arguments des parties à la procédure selon les formes prévues. Quatrième étape, la décision : si la disposition est déclarée conforme, la promulgation peut suivre ; si elle est déclarée contraire, elle ne peut pas être promulguée en l'état — le Parlement devra, s'il veut poursuivre son objectif, adopter une nouvelle rédaction respectant la Constitution. Effet général : la décision s'impose à toutes les autorités et n'est susceptible d'aucun recours. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les institutions consultatives et de régulation

Toutes les institutions ne décident pas. Certaines éclairent, d'autres surveillent. Les institutions consultatives rendent des avis : elles réunissent une expertise ou une représentation — des organisations professionnelles, syndicales, associatives, des personnalités qualifiées — pour éclairer le Gouvernement et le Parlement avant la décision. Dans l'architecture classique malienne, on trouve ainsi un conseil à vocation économique, sociale et culturelle, où les « forces vives » de la nation donnent leur avis sur les projets qui les concernent, et un haut conseil des collectivités, classiquement consulté sur les questions de décentralisation. L'avis ne lie pas le décideur : celui-ci peut s'en écarter, mais il décide en connaissance de cause, et l'avis publié éclaire aussi le débat public.

Les autorités de régulation répondent à un autre besoin : certains secteurs exigent une surveillance continue, technique et aussi indépendante que possible des pressions du moment. On les décrit par familles de fonctions plutôt que par des organigrammes, car leurs noms et compositions varient selon les textes. La famille de la communication veille classiquement au pluralisme des médias et au respect des règles du secteur

audiovisuel. La famille électorale organise, supervise ou contrôle les opérations de vote selon les attributions que les textes répartissent entre administration et organe spécialisé. La famille des droits humains promeut et protège les droits des personnes, reçoit des plaintes et alerte les pouvoirs publics. La famille économique et sectorielle encadre des marchés et des réseaux — télécommunications, énergie, eau, concurrence — pour garantir l'accès, la qualité et l'équité entre opérateurs.

D'autres institutions complètent ce paysage de garantie. Le Médiateur de la République, institution classique de la tradition malienne, reçoit les réclamations des citoyens qui s'estiment lésés par le fonctionnement d'une administration et cherche des solutions équitables : il ne juge pas, il recommande et intercède. Des organes de contrôle des finances publiques veillent à la régularité de l'emploi des deniers publics. Le point commun de toutes ces institutions : elles n'exercent ni la fonction exécutive, ni la fonction législative, ni — pour la plupart — la fonction de juger ; elles forment autour des pouvoirs classiques un réseau d'alerte, d'expertise et de surveillance. Pour l'étudiant, la bonne méthode n'est pas d'en mémoriser une liste fermée, mais de savoir, devant un organe nouveau, se demander : conseille-t-il, régule-t-il, contrôle-t-il, ou intercède-t-il ?

L'essentiel
Les institutions consultatives éclairent sans décider ; les autorités de régulation surveillent un secteur par familles de fonctions (communication, élections, droits humains, économie) ; le Médiateur intercède pour les citoyens face à l'administration. Leur composition exacte dépend des textes en vigueur.

Exemple — Cartographie par familles de fonctions (schéma pédagogique)

```
CONSEILLER, RÉGULER, INTERCÉDER — LES FAMILLES

FONCTION CONSULTATIVE (avis non contraignants)
- Conseil économique, social et culturel (classique) :
les forces vives avisent les pouvoirs publics
- Haut conseil des collectivités (classique) :
avis sur la décentralisation et les territoires

FONCTION DE RÉGULATION (surveillance d'un secteur)
- Communication : pluralisme et règles des médias
- Élections : organisation ou contrôle des scrutins
- Droits humains : promotion, alertes, plaintes
- Économie et réseaux : télécommunications, énergie,
concurrence, accès équitable aux services

FONCTION D'INTERCESSION ET DE CONTRÔLE
- Médiateur de la République (classique) :
réclamations des citoyens contre l'administration
- Contrôle des finances publiques : régularité
de l'emploi des fonds publics

Test devant tout organe : conseille-t-il, régule-t-il,
contrôle-t-il, ou intercède-t-il ?
```

À retenir

• Un avis éclaire la décision sans la prendre : l'autorité consultative ne se substitue jamais au décideur.

• Réguler = surveiller un secteur en continu, avec une expertise et une indépendance recherchées.

• Les noms et compositions de ces organes varient selon les textes : raisonne par familles de fonctions.

Exercice

Attribue chaque situation à la bonne famille (consultative, régulation de la communication, régulation électorale, droits humains, intercession du Médiateur, contrôle des finances publiques) : a) un organe publie un avis sur un projet de réforme des retraites après avoir entendu syndicats et employeurs ; b) un citoyen se plaint du silence prolongé d'une administration sur son dossier et saisit un intermédiaire institutionnel ; c) un organe veille à ce que les candidats disposent d'un accès équitable aux antennes pendant une campagne ; d) un organe vérifie la régularité des comptes d'un ministère ; e) un organe reçoit des plaintes pour atteintes aux droits des personnes et publie des recommandations ; f) un organe supervise l'impression et la distribution du matériel de vote.

✔ Corrigé
a) Famille consultative : entendre les forces vives et publier un avis avant la décision est le rôle classique d'un conseil économique et social. b) Intercession : le Médiateur reçoit les réclamations des usagers et cherche une solution équitable auprès de l'administration, sans juger. c) Régulation de la communication : l'équité d'accès aux médias en période électorale est une mission typique de l'autorité du secteur audiovisuel. d) Contrôle des finances publiques : vérifier la régularité des comptes d'un ministère relève des organes de contrôle financier, non de la régulation sectorielle. e) Droits humains : recevoir des plaintes, alerter et recommander définit la famille des institutions de promotion et de protection des droits humains. f) Régulation électorale : la supervision des opérations matérielles du scrutin relève de la famille chargée des élections — la répartition précise entre administration et organe spécialisé dépend des textes en vigueur. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les collectivités territoriales et la décentralisation

Un État unitaire peut rapprocher ses décisions des citoyens de deux manières qu'il ne faut jamais confondre. La déconcentration déplace des agents de l'État sur le territoire : préfet, gouverneur, services techniques régionaux restent des représentants du pouvoir central, nommés et hiérarchiquement soumis. La décentralisation, elle, transfère des compétences à des collectivités territoriales, personnes morales distinctes de l'État, administrées par des conseils élus par les habitants. Dans le schéma classique malien, ces collectivités s'ordonnent en niveaux : les communes,

échelon de proximité ; les cercles, niveau intermédiaire ; les régions, échelon large de développement — la capitale relevant classiquement d'un statut particulier tenant compte de son importance. Ce sont ces niveaux généraux qu'il faut connaître, en gardant à l'esprit que leur organisation détaillée relève des textes en vigueur.

Le principe organisateur est la libre administration : chaque collectivité règle, par les délibérations de son conseil élu, les affaires de sa compétence. L'exécutif local — classiquement le maire pour la commune — prépare et exécute ces délibérations. Les compétences transférées par l'État portent sur les services de proximité et le développement local : état civil, voirie et éclairage locaux, marchés et équipements de proximité, gestion de certains services sociaux et culturels de base, planification du développement local, selon des listes que les lois de transfert établissent domaine par domaine. Pour exercer ces compétences, les collectivités disposent de ressources : une fiscalité locale, des dotations et transferts de l'État, et des recettes de leurs services. Le nerf de la décentralisation est là : transférer des compétences sans transférer les moyens correspondants crée des collectivités responsables en théorie et impuissantes en pratique.

La décentralisation n'est pas l'indépendance. L'État conserve une tutelle sur les collectivités : un contrôle qui, dans sa conception moderne et classique, porte principalement sur la légalité des actes — le représentant de l'État peut déférer au juge les délibérations qu'il estime illégales — et non sur leur opportunité, car juger l'opportunité à la place des élus locaux nierait la libre administration. L'État reste aussi garant de l'égalité entre territoires et de la continuité des services publics. Les enjeux maliens de la décentralisation sont considérables : rapprocher les décisions des populations d'un vaste territoire, faire participer les citoyens à la gestion locale, adapter les services aux réalités de chaque terroir. Ses difficultés le sont autant : capacités de gestion inégales, ressources limitées, articulation parfois délicate avec les autorités traditionnelles et les services déconcentrés de l'État. Le juriste doit savoir décrire ce balancier sans le caricaturer : ni centralisation méfiante, ni abandon des territoires à eux-mêmes, mais un partage organisé des compétences sous l'unité de la République.

L'essentiel
Décentraliser, c'est transférer des compétences à des collectivités distinctes de l'État — classiquement communes, cercles et régions au Mali — librement administrées par des conseils élus, dotées de ressources propres, et soumises à une tutelle de légalité de l'État. À ne pas confondre avec la déconcentration, qui déplace les agents de l'État.

Exemple — Tableau des niveaux généraux de la décentralisation (schéma classique)

```
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES — NIVEAUX GÉNÉRAUX

RÉGION (échelon large)
- Conseil régional élu
- Développement économique régional, planification,
équipements d'intérêt régional

CERCLE (niveau intermédiaire)
- Conseil de cercle élu
- Coordination et services d'appui aux communes

COMMUNE (échelon de proximité)
- Conseil communal élu ; maire, exécutif local
- État civil, voirie locale, marchés, éclairage,
équipements et services de proximité

DANS TOUS LES CAS
- Personnalité morale distincte de l'État
- Libre administration par le conseil élu
- Ressources : fiscalité locale, dotations de l'État
- Tutelle de l'État : contrôle de légalité des actes
(le représentant de l'État n'est pas l'élu local)

Organisation détaillée : textes en vigueur.
```

À retenir

• Décentralisation = collectivités élues et distinctes ; déconcentration = agents de l'État déplacés.

• Libre administration oui, indépendance non : la tutelle contrôle la légalité, pas l'opportunité.

• Pas de décentralisation réelle sans transfert de ressources correspondant aux compétences.

Exercice

Pour chaque situation, dis si elle relève de la décentralisation, de la déconcentration ou de la tutelle, et justifie : a) le conseil communal vote le budget de la commune ; b) le représentant de l'État dans la région transmet au juge une délibération communale qu'il juge contraire à la loi ; c) un directeur régional d'un ministère, nommé par le ministre, organise les services de son secteur dans la région ; d) le maire signe les actes d'état civil des habitants ; e) un ministère fixe les normes nationales qu'un service régional met ensuite en œuvre sur le terrain.

✔ Corrigé
a) Décentralisation : le budget local est voté par le conseil élu de la collectivité, expression même de la libre administration. b) Tutelle : le représentant de l'État ne modifie pas lui-même la délibération ; il saisit le juge pour faire contrôler sa légalité — c'est la distinction entre contrôle de légalité (admis) et contrôle d'opportunité (exclu). c) Déconcentration : le directeur régional est un agent de l'État, nommé et placé dans la hiérarchie ministérielle, même s'il travaille loin de la capitale. d) Décentralisation : l'état civil communal fait partie des compétences classiques de proximité exercées par l'exécutif local élu. e) Déconcentration : la norme est nationale, son application est assurée par les services territoriaux de l'État ; il n'y a transfert de compétence à aucune collectivité. Critère de tri général : qui décide, et devant qui répond-il ? Si la décision vient d'un conseil élu local, c'est la décentralisation ; si elle vient d'un agent nommé dans une hiérarchie, c'est la déconcentration ; si l'État vérifie après coup la légalité d'une décision locale, c'est la tutelle. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire une architecture institutionnelle (cas fictif de Sahelia)

Le pays fictif de Sahelia organise ses institutions ainsi : un Président élu au suffrage universel nomme un Premier ministre ; le Gouvernement, dirigé par le Premier ministre, conduit la politique du pays et répond devant une assemblée élue ; l'assemblée vote les lois et le budget ; une cour spécialisée peut déclarer une loi contraire à la Constitution avant sa promulgation ; un conseil composé de représentants des professions donne des avis au Gouvernement ; les villages et les villes sont administrés par des conseils élus, dont les actes peuvent être déférés au juge par le représentant local de l'État. Questions : 1) Classe chaque organe selon sa fonction dominante. 2) L'exécutif de Sahelia est-il monocéphale ou bicéphale ? Justifie. 3) Identifie deux mécanismes de contrôle croisé entre les pouvoirs. 4) Quelle relation le représentant de l'État entretient-il avec les conseils locaux élus, et comment la nomme-t-on ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Classement par fonction dominante : Président et Gouvernement (fonction exécutive, avec une nuance d'arbitrage pour le Président) ; assemblée élue (fonction législative, plus le contrôle du Gouvernement) ; cour spécialisée (fonction juridictionnelle de garantie constitutionnelle) ; conseil des professions (fonction consultative) ; conseils des villages et villes (administration territoriale décentralisée). 2) L'exécutif est bicéphale : un chef de l'État élu, qui nomme le Premier ministre, et un chef du Gouvernement, qui conduit la politique et en répond devant l'assemblée — les deux têtes n'ont ni les mêmes attributions ni le même régime de responsabilité. 3) Contrôles croisés, parmi d'autres : l'assemblée contrôle le Gouvernement, devant lequel celui-ci est responsable, et peut mettre sa responsabilité en cause selon les mécanismes prévus ; la cour spécialisée contrôle le produit du législateur, puisque même une loi votée peut être écartée si elle viole la Constitution — réciproquement, le Président arbitre entre les pouvoirs, par exemple en nommant le Premier ministre ou en promulguant les lois. 4) C'est la tutelle : les collectivités s'administrent librement par leurs conseils élus, mais le représentant de l'État contrôle la légalité de leurs actes et peut saisir le juge ; il ne se substitue pas aux élus pour juger de l'opportunité de leurs choix. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

TD 2 — Réparer un parcours législatif fictif

Un étudiant fictif raconte ainsi la naissance d'une loi dans un pays imaginaire : « Le Président a d'abord promulgué le texte, puis le ministre l'a déposé à l'assemblée. La loi a été publiée au Journal officiel, ce qui a permis à la commission de commencer son examen. Ensuite, les parlementaires ont voté l'ensemble du texte, avant de discuter les amendements. Enfin, le Gouvernement a eu l'initiative du texte, sous la forme d'une proposition de loi. » Relève au moins cinq erreurs ou confusions dans ce récit, explique chacune en une phrase, puis réécris le parcours dans l'ordre correct.

✔ Corrigé du TD 2
Les erreurs : (1) La promulgation ne peut pas ouvrir le parcours : elle intervient après le vote, pour attester la régularité de la procédure et ordonner l'exécution de la loi. (2) Le dépôt précède tout examen : un texte déposé après promulgation est une impossibilité logique — rien n'existe à promulguer avant le dépôt et le vote. (3) La publication au Journal officiel est la dernière étape, pas une étape intermédiaire : c'est elle qui rend la loi applicable, donc elle suppose une loi déjà votée et promulguée. (4) La commission examine le texte avant la séance plénière, pour préparer la délibération ; la faire travailler après le vote inverse la procédure. (5) On discute les amendements avant de voter l'ensemble : le vote final porte sur le texte tel que la discussion l'a éventuellement modifié. (6) Confusion de vocabulaire : un texte d'initiative gouvernementale est un projet de loi ; la proposition de loi est l'initiative des parlementaires. Parcours corrigé : initiative du Gouvernement (projet de loi, délibéré en conseil des ministres) → dépôt sur le bureau de l'assemblée → examen par la commission compétente (rapporteur, auditions, amendements) → discussion en séance plénière (discussion générale, examen des dispositions et des amendements) → vote de l'ensemble → contrôle de constitutionnalité éventuel → promulgation par le Président → publication au Journal officiel, qui rend la loi applicable. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Vérifier une affirmation institutionnelle avant de la répéter

Travaux pratiques de méthode. On te soumet trois affirmations entendues dans des discussions : (a) « Le Médiateur de la République promulgue les lois après leur vote. » (b) « Une loi peut être applicable aux citoyens même si elle n'a jamais été publiée au Journal officiel. » (c) « C'est le Premier ministre qui est le chef de l'État. » Pour chaque affirmation : 1) identifie l'organe et la fonction en cause ; 2) dis ce que l'architecture classique permet d'en penser ; 3) précise quelle vérification, dans quel document officiel, permettrait de trancher définitivement. Puis rédige, en dix lignes maximum, le protocole général que tu appliqueras désormais à toute affirmation institutionnelle (par exemple entendue sur les réseaux sociaux).

✔ Attendus du TP 1
Affirmation (a) : organe, le Médiateur ; fonction en cause, la promulgation, qui appartient classiquement au Président de la République, chef de l'État. Le Médiateur intercède pour les citoyens auprès des administrations : il ne promulgue rien. L'affirmation confond deux institutions — elle est fausse dans l'architecture classique ; vérification : le texte en vigueur définissant les attributions du Médiateur et celles du Président, au Journal officiel. Affirmation (b) : fonction en cause, l'entrée en vigueur des lois. Classiquement, la publication au Journal officiel est la condition de l'applicabilité et de l'opposabilité de la loi : une loi non publiée ne peut pas être opposée aux citoyens. L'affirmation est donc contraire au principe classique ; vérification : les dispositions du texte en vigueur sur la promulgation et la publication, et le Journal officiel lui-même, qui est la preuve de la publication. Affirmation (c) : confusion entre chef de l'État (le Président de la République) et chef du Gouvernement (le Premier ministre) — c'est toute la logique de l'exécutif bicéphale. L'affirmation est fausse dans l'architecture classique ; vérification : le texte constitutionnel en vigueur. Protocole général attendu : identifier l'organe et la fonction visés ; repérer si l'affirmation porte sur une fonction (analysable en théorie) ou sur une configuration actuelle (nom, composition, titulaire, procédure en cours) ; pour toute configuration actuelle, exiger la référence du texte publié au Journal officiel ; comparer l'affirmation à la fonction classique de l'organe ; en cas de doute persistant, suspendre son jugement et consulter un professionnel du droit plutôt que de relayer. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Attribue chaque mini-situation à un pouvoir (exécutif, législatif, juridictionnel) et à l'organe classique correspondant : a) signer un décret d'application d'une loi ; b) adopter le budget annuel de l'État ; c) trancher un litige entre deux commerçants ; d) déclarer une disposition de loi contraire à la Constitution ; e) conduire une négociation internationale au nom du pays ; f) questionner un ministre en séance publique sur sa gestion.

✔ Corrigé
a) Pouvoir exécutif — le Gouvernement (le décret d'application est un acte réglementaire d'exécution des lois, classiquement pris par le Premier ministre ou le ministre compétent selon les textes). b) Pouvoir législatif — le Parlement, qui vote la loi de finances comme il vote les autres lois, avec une solennité particulière car il autorise impôts et dépenses. c) Pouvoir juridictionnel — les juridictions ordinaires, dont les décisions peuvent remonter jusqu'à la Cour suprême par la voie de la cassation. d) Pouvoir juridictionnel, dans sa branche constitutionnelle — la Cour constitutionnelle dans l'architecture classique. e) Pouvoir exécutif — la conduite des relations extérieures relève du Gouvernement, sous l'autorité et la représentation du chef de l'État qui signe et ratifie selon les procédures prévues. f) Pouvoir législatif dans sa fonction de contrôle — le Parlement, par les questions des parlementaires aux membres du Gouvernement. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Exercice 2

Président de la République ou Premier ministre ? Attribue chaque acte à son auteur classique et justifie en une phrase : a) présider le conseil des ministres ; b) diriger l'action quotidienne du Gouvernement ; c) promulguer une loi ; d) proposer la nomination des ministres ; e) incarner l'unité nationale et garantir la continuité de l'État ; f) coordonner le travail entre les différents ministères.

✔ Corrigé
a) Président de la République : présider le conseil des ministres, où se délibèrent les décisions gouvernementales majeures, fait partie de ses attributions classiques de chef de l'État. b) Premier ministre : diriger l'action du Gouvernement est la définition même de sa fonction de chef du Gouvernement. c) Président de la République : la promulgation atteste la régularité du processus législatif et ordonne l'exécution de la loi ; elle appartient au garant des institutions. d) Premier ministre : il compose son équipe en proposant au Président les noms des ministres, le Président les nomme ensuite formellement. e) Président de la République : l'unité nationale et la continuité de l'État sont garanties par le chef de l'État, placé au-dessus des alternances gouvernementales. f) Premier ministre : la coordination interministérielle est le cœur de son travail quotidien d'animation gouvernementale. La ligne de partage : le Président arbitre, garantit et représente ; le Premier ministre dirige, coordonne et répond. Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

Exercice 3

Conseil consultatif, autorité de régulation ou Médiateur ? Classe chaque organe décrit : a) il entend les organisations d'employeurs et de salariés et publie un avis sur les grandes orientations économiques et sociales ; b) il peut saisir les opérateurs de télécommunications de demandes d'explications et prononcer les sanctions prévues par les textes du secteur ; c) saisi par un usager, il écrit à une administration pour lui

demander de réexaminer un dossier bloqué depuis des mois ; d) il réunit des élus locaux et publie des recommandations sur le transfert des compétences aux communes ; e) il surveille la répartition du temps d'antenne entre les candidats pendant une campagne.

✔ Corrigé
a) Conseil consultatif (famille économique et sociale) : entendre les forces vives et publier un avis non contraignant est la marque de la fonction consultative. b) Autorité de régulation sectorielle : surveillance continue d'un secteur, pouvoir de demande d'explications et sanctions prévues par les textes — la régulation dépasse le simple avis. c) Médiateur : l'intercession auprès de l'administration au profit d'un usager est sa fonction classique ; il recommande, il ne sanctionne pas. d) Conseil consultatif (famille des collectivités) : des recommandations publiées sur la décentralisation relèvent de la consultation, même lorsque l'organe réunit des élus — ce qui compte est la nature de l'acte produit, un avis, non une décision. e) Autorité de régulation de la communication : veiller à l'équité d'accès aux médias en période électorale est une mission de régulation du secteur audiovisuel. Critère de tri : quel acte l'organe produit-il — un avis, une décision de surveillance ou de sanction, ou une intercession ? Raisonnement pédagogique — pour la situation institutionnelle actuelle, consulter les textes officiels en vigueur au Journal officiel et, au besoin, un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans l'architecture classique malienne, l'exécutif est dit bicéphale parce qu'il associe…

   A) deux Présidents de la République élus en même temps

   B) un Président de la République et un Gouvernement dirigé par un Premier ministre

   C) deux Gouvernements, un par chambre du Parlement

2. Le contreseing signifie que…

   A) le Président de la République signe chaque acte deux fois

   B) le Président peut annuler seul une loi votée par le Parlement

   C) la plupart des actes du Président sont aussi signés par le Premier ministre, dont le Gouvernement assume la responsabilité

3. La promulgation d'une loi a pour effet de…

   A) rendre la loi applicable, en attestant qu'elle a été régulièrement votée

   B) modifier le contenu du texte voté par le Parlement

   C) soumettre le texte à un référendum obligatoire

4. Le mandat des parlementaires est représentatif, ce qui signifie que…

A) ils doivent voter en suivant strictement les instructions de leurs électeurs

B) ils ne peuvent être liés par un mandat impératif ni révoqués par leurs électeurs en cours de mandat

C) ils ne représentent juridiquement que leur parti politique

5. Dans le parcours classique d'un texte, avant la discussion en séance plénière, le texte est normalement…

A) examiné par la commission permanente compétente, qui prépare l'examen

B) promulgué par le Président de la République

C) publié au Journal officiel

6. Une proposition de loi se distingue d'un projet de loi par…

A) sa plus grande longueur

B) le fait qu'elle est toujours adoptée sans débat

C) son origine : elle émane de parlementaires, alors que le projet émane du Gouvernement

7. Lorsqu'une loi votée est déclarée contraire à la Constitution par le juge constitutionnel avant sa promulgation, il en résulte que…

A) la loi ne peut pas être promulguée en l'état ; le choix d'une nouvelle rédaction revient au Parlement

B) le juge constitutionnel réécrit lui-même la loi

C) le Parlement est automatiquement dissous

8. Une institution consultative se caractérise par le fait qu'elle…

A) décide à la place du Gouvernement dans son secteur

B) tranche les litiges entre les citoyens et l'administration

C) rend des avis qui éclairent les pouvoirs publics sans les lier

9. La décentralisation se distingue de la déconcentration parce qu'elle…

A) transfère des compétences à des collectivités administrées par des conseils élus

B) déplace simplement des fonctionnaires de la capitale vers les régions

C) supprime tout rôle de l'État sur le territoire

10. La tutelle de l'État sur les collectivités territoriales porte classiquement sur…

A) l'opportunité des choix politiques des élus locaux

B) la légalité de leurs actes

C) la désignation des maires par le représentant de l'État

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Bicéphale = deux têtes aux fonctions distinctes : le chef de l'État, qui garantit et arbitre, et le chef du Gouvernement, qui conduit la politique et en répond devant le Parlement.

2. Réponse C — Le contreseing fait porter la responsabilité politique de l'acte au Gouvernement, responsable devant le Parlement, pendant que le chef de l'État reste

irresponsable de ces actes. Seuls les actes propres, listés par les textes, y échappent.

3. Réponse A — Promulguer n'est ni voter ni réécrire : c'est l'acte solennel par lequel le chef de l'État atteste la régularité de la procédure et ordonne l'exécution de la loi, avant sa publication.

4. Réponse B — Le député représente la nation entière ; ses électeurs le jugent politiquement lors du renouvellement du mandat, mais ne peuvent pas lui dicter ses votes.

5. Réponse A — La commission fait le travail technique (rapporteur, auditions, amendements proposés) avant que l'assemblée ne délibère et ne vote en séance plénière.

6. Réponse C — Projet = initiative gouvernementale (délibérée en conseil des ministres) ; proposition = initiative parlementaire. Ensuite, les deux suivent le même parcours d'examen et de vote.

7. Réponse A — Le juge constitutionnel censure, il ne légifère pas : il ferme une voie contraire à la Constitution, et le législateur reste maître du nouveau texte.

8. Réponse C — L'avis éclaire la décision sans s'y substituer : le décideur peut s'en écarter, mais il décide en connaissance de cause.

9. Réponse A — Déconcentration = agents de l'État déplacés, toujours dans la hiérarchie. Décentralisation = collectivités distinctes, conseils élus, libre administration — sous la tutelle de légalité de l'État.

10. Réponse B — La tutelle moderne est un contrôle de légalité : le représentant de l'État saisit le juge contre l'acte qu'il estime illégal, mais ne se substitue pas aux élus pour juger de l'opportunité.

Résumé — les notions importantes

• Architecture classique : un exécutif bicéphale, un Parlement, des organes juridictionnels garants, des institutions consultatives et de régulation, et des collectivités territoriales — sous la Constitution, norme suprême.

• Le Président de la République, chef de l'État, garantit la continuité de l'État ; il nomme le Premier ministre et promulgue les lois ; la plupart de ses actes sont contresignés, sauf ses actes propres énumérés par les textes.

• Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ; le Premier ministre le dirige et en répond devant le Parlement, dans le respect de la collégialité et de la solidarité gouvernementales.

• Le Parlement représente la nation entière (mandat représentatif), vote la loi et le budget, et contrôle le Gouvernement par l'information et, selon les textes, par la sanction.

• Parcours d'une loi : initiative (projet ou proposition), examen en commission, discussion et vote en plénière, contrôle de constitutionnalité éventuel, promulgation, publication au Journal officiel — la publicité conditionne l'application.

• La Cour constitutionnelle garantit la suprématie de la Constitution (contrôle des lois, scrutins nationaux) et ses décisions s'imposent à tous ; la Cour suprême coiffe l'ordre juridictionnel classique.

• Institutions consultatives (éclairer), autorités de régulation (surveiller un secteur : communication, élections, droits humains, économie) et Médiateur (intercéder) entourent les trois pouvoirs sans s'y substituer.

• La décentralisation transfère des compétences à des collectivités — classiquement communes, cercles, régions — librement administrées par des conseils élus, dotées de ressources, sous une tutelle de légalité de l'État ; et toujours : vérifier le texte en vigueur au Journal officiel avant d'affirmer la configuration actuelle.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La théorie de la séparation des pouvoirs

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Le principe fondateur de toute architecture institutionnelle : pourquoi séparer les pouvoirs, et ce que séparation stricte et séparation souple changent concrètement. À transposer au cas malien en gardant le réflexe du cours : vérifier ensuite le texte en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=e7UGEG0xaxA

Leçon 5 — Quelles sont les étapes du vote d'une loi ?

Chaîne : Vie publique · Langue : Français · Niveau : Débutant

Le cheminement général d'un texte, de son dépôt à son adoption, dans un système parlementaire comparable : initiative, commission, débats, vote. Les mécanismes sont ceux de la leçon ; les délais et formes propres à ce système ne se transposent pas tels quels.

https://www.youtube.com/watch?v=4KeXWox72zg

Leçon 5 — Le vote de la loi

Chaîne : Sénat · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation institutionnelle du moment du vote dans une assemblée : qui participe, comment le scrutin se déroule, ce que le vote décide. Utile pour visualiser l'étape où la discussion devient décision.

https://www.youtube.com/watch?v=aG99ge8G2ng

Leçon 6 — Le contrôle de constitutionnalité des lois

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Pourquoi et comment la conformité des lois à la Constitution est contrôlée : saisine, effets d'une censure, place du juge constitutionnel. Le prolongement direct de la leçon sur les organes juridictionnels.

https://www.youtube.com/watch?v=2NxoaNX7pDM

Leçon 8 — Décentralisation et déconcentration (définition, exemple) - Droit constitutionnel

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

La distinction que la leçon 8 martèle : transférer des compétences à des collectivités élues n'est pas déplacer des agents de l'État. Définitions nettes et exemples à l'appui, à relire avant l'exercice de tri.

https://www.youtube.com/watch?v=sKTxYQ99tJA

Sources et références

• La Constitution de la République du Mali — texte en vigueur, à consulter au Journal officiel de la République du Mali : seule référence valable pour décrire la configuration institutionnelle actuelle. Ce cours n'en reproduit aucun passage et ne nomme aucun titulaire de fonction.

• Journal officiel de la République du Mali : source officielle de publication des constitutions, lois et textes institutionnels — le réflexe de vérification enseigné dans tout ce cours.

• Montesquieu — « De l'esprit des lois » : la formulation classique de la séparation des pouvoirs, dont les principes sont reformulés dans ce cours sans aucun passage reproduit.

• Manuels universitaires de droit constitutionnel (partie « institutions politiques ») disponibles à la bibliothèque de l'IAM — demander les éditions à jour au bibliothécaire.

• Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !